

1500296-74.2020.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... amplamente demonstrado nos autos o tráfico de drogas praticado pelo réu, anulada a prova decorrente da apreensão da droga e dinheiro em poder do acusado feita no interior da residência, onde os policiais ingressaram sem autorização do morador, nada mais há a ligar o réu ao tráfico descrito na denúncia. De rigor, pois, sua absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500296-74.2020.8.26.0574 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500296-74.2020.8.26.0574

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2324185/2020 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 15439497 -

DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 3269/20/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2324185 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2324185 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 3269/20/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

LUIS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, na data de 31 de dezembro de 2020, por volta das 00h40min, na Avenida Brasília, nº 420, Parque Gilberto Filgueira, nesta cidade e Comarca, trouxe consigo, para entrega a consumo de terceiros, 89 (oitenta e nove)

porções de cocaína (crack), com peso bruto de 16,86g (dezesesseis gramas e oitocentos e sessenta miligramas), substância esta causadora de dependência física e psicológica, apreendidas a fls. 11/12, constatadas como tal pelo laudo pericial preliminar a fls. 35/38 e confirmadas pelo exame químico toxicológico a fls. 115/118, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Após regular instrução processual, em 12 de julho de 2021, foi proferida sentença condenatória fixando a pena a cumprir em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, com o dia unitário no piso mínimo legal (fls. 204/214).

A sentença condenatória foi reformada parcialmente por Acórdão prolatado em 12 de novembro de 2021 reduzindo a pena ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa (fls. 300/319), com trânsito em julgado em 14/12/2021 para o Ministério Público e em 27/01/2022 para a Defensoria Pública (fls. 368).

Por acórdão proferido no Habeas Corpus nº 708585-SP (2021/0377538-1), oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio do acusado (fls. 337/348).

Alvará de soltura cumprido em 20/12/2021 (fls. 365/367).

O Ministério Público manifestou-se a fls. 392.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, embora entenda este magistrado amplamente demonstrado nos autos o tráfico de drogas praticado pelo réu, anulada a prova decorrente da apreensão da droga e dinheiro em poder do acusado feita no interior da residência, onde os policiais ingressaram sem autorização do morador, nada mais há a ligar o réu ao tráfico descrito na denúncia. De rigor, pois, sua absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER o réu LUIS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, com base no artigo 386, VII, do C.P.P. P.I.C.

Avare, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA